



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO ROMANO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		13-06-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS					PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS			
TJE-0362	3	2	6	8			3
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJD-0243	Derecho Romano						
TJR-0343	Derecho Romano Especial						

PRESENTACION

La unidad curricular comprende el estudio de las fuentes del derecho local y su cultura jurídico-histórica, abordando los principios del derecho romano los cuales aún siguen vigentes en el derecho, así como algunas de sus instituciones. En este sentido, se pretende contribuir con el desarrollo del perfil del egresado, para lo cual se plantea la creación de los conocimientos necesarios en dicha área y llevándolos a la práctica, con el fin de alcanzar la implementación de un derecho justo y aplicado, con carácter de eficiencia, eficacia y efectividad por los órganos de administración de justicia.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Contribuir en la formación del estudiante en el ámbito del derecho romano, para que obtenga una visión integral de las instituciones fundamentales del derecho público y privado, facilitando la comprensión con el derecho vigente, en íntima conexión con algunas de las ramas del derecho positivo y moderno, tanto público como privado, los cuales servirán de apoyo en el contexto del desempeño profesional y en el manejo de las reglas del mundo jurídico nacional e internacional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza información referente al ámbito del derecho. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Orígenes de Roma	Orígenes de Roma. Historia y estructura primitiva. Concepto de Derecho Romano: características, importancia. Influencia del Derecho Romano en el Derecho Actual. Conceptos Romanos del Derecho. Fuentes del Derecho Romano. Organización social y organización Política.
Unidad II	CONTENIDOS
La persona	La Persona: clasificación, nacimiento de la persona física o natural, extinción. Presunciones de muerte. La capacidad: clasificación, capacidad de goce y de ejercicio, capacidad jurídica plena. Limitaciones. La persona moral o jurídica romana: clasificación, personas jurídicas de Derecho Público y de Derecho Privado. El matrimonio romano: evolución histórica, características, requisitos, efectos. El concubinato: el matrimonio de derecho de gentes, extinción del matrimonio: muerte, ?Capitis Deminutio?. El divorcio: bona gratia y por repudiación. Efectos del divorcio. El Contubernium. La familia romana: concepto, evolución. El parentesco: la agnatio, la cognatio y sus grados. La afinidad. La patria potestad: características, efectos, extinción. La adopción y la adrogación. La emancipación. La tutela y la curatela: clases de tutela, facultades del tutor, acciones derivadas de la tutela, extinción. La curatela: clases de curatela, las curatelas especiales.
Unidad III	CONTENIDOS
Los derechos reales	Los Derechos Reales: elementos, caracteres, diferencias con los derechos personales. Las cosas: concepto, clasificación. La propiedad: caracteres, adquisición de la propiedad, limitaciones y defensa de la propiedad. La posesión: elementos, adquisición y pérdida de la posesión, defensa de la posesión. Los interdictos. Las servidumbres: clases (personales y reales o prediales), características comunes, constitución y extinción de las servidumbres reales.
Unidad IV	CONTENIDOS
Las obligaciones y derecho sucesoral	Las Obligaciones: concepto, naturaleza, definiciones romanas de obligación, origen, elementos, clasificación, efectos; teoría del incumplimiento: causas no imputables: caso fortuito y fuerza mayor, tiempo y lugar de ejecución, causas imputables; garantías de las obligaciones: concepto, formas, extinción, modos de extinción y clasificación de los modos de extinción; transmisión de las obligaciones, formas. Cesión de créditos. El contrato; definición; teoría general de los contratos romanos, elementos esenciales de validez de los contratos, clasificación, elementos, extinción, efectos, diferencias entre los tipos de contratos. Derecho Sucesoral: definición, la sucesión: clasificación: a título universal y a título particular, base legal. Esquema del orden de suceder en Roma y nuestro Derecho Civil actual. Haereditas: nociones fundamentales. Bonorum possessio: concepto, características, clases, finalidad. Institución del Heredero: modalidades, donaciones modales, revocatoria de las donaciones. La sucesión intestada, el derecho pretorio, sistema justiniano, sucesión res nullius (sucesión hijos naturales, hijos libertos), bienes vacantes. Sucesión voluntaria: testamentaria. El testamento, contenido, nulidad, revocación, apertura e interpretación, tipos de testamentos. Los Legados: tipos y objeto de los legados, la legítima: noción, monto y cálculo de la legítima. Los fideicomisos: especies, constitución, adquisición, derechos y obligaciones del fiduciario, los codicilos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Orígenes de Roma	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los orígenes de Roma, para comprender su influencia en el derecho actual, permitiendo tener una visión global del sistema jurídico y la lógica que lo estructura.	Indaga sobre los orígenes de Roma, derecho romano e influencia en el derecho actual, para la comprensión de su finalidad dentro del contexto jurídico. Explica las fuentes del derecho romano, la organización social y organización política en el contexto jurídico nacional e internacional, para el logro eficaz del desempeño profesional. Valora la influencia del derecho romano en la estructura jurídica contemporánea, para comprender cómo sus principios y conceptos han moldeado el sistema legal actual.
UNIDAD II: La persona	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Integra los diversos aspectos relacionados con la estructura familiar y social de la antigua Roma, para conocer la aplicabilidad de estos en el marco jurídico legal vigente y lograr el dominio de los conceptos esenciales.	Define a la persona, el matrimonio romano, concubinato, divorcio, contubernium, la familia romana, el parentesco, la afinidad, patria potestad, adopción y adrogación, la emancipación, tutela y curatela, para conocer sus alcances dentro del contexto jurídico legal actual. Utiliza los conceptos de clasificación, capacidad y extinción de la persona física y moral del derecho romano, para entender y aplicar sus principios en el análisis de las estructuras legales actuales que rigen las relaciones familiares y jurídicas. Respeta las normas y principios del matrimonio romano, el concubinato y divorcio, a los fines de comprender su evolución histórica, características y efectos en la estructura familiar y social de la antigua Roma, facilitando así la resolución de conflictos legales y la adecuada gestión de derechos y obligaciones en contextos contemporáneos.
UNIDAD III: Los derechos reales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja los derechos reales de las cosas, la propiedad, posesión, los interdictos y las servidumbres, para una práctica profesional legal, justa y eficaz dentro del contexto jurídico nacional e internacional vigente.	Distingue los derechos reales de las cosas, la propiedad, posesión, los interdictos y las servidumbres, para el manejo correcto de su uso en el contexto jurídico legal actual. Emplea los derechos reales en situaciones contemporáneas de litigio y defensa de la propiedad, diferenciando los derechos personales, dentro de un contexto jurídico en constante evolución. Aprecia la importancia de los derechos reales, de las cosas, la propiedad, posesión, los interdictos y las servidumbres, como derechos patrimoniales existentes dentro del ámbito jurídico, para el ejercicio profesional y su contribución a un entorno legal más justo y equitativo.
UNIDAD IV: Las obligaciones y derecho sucesoral	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Caracteriza las implicaciones de las obligaciones y el derecho sucesoral en el ámbito jurídico, con el objeto de aplicar estos conocimientos en la resolución de conflictos legales y en la planificación patrimonial en un contexto social y económico moderno.	Comprende las haereditas, bonorum possessio, el testamento, legados, la legítima, los fideicomisos y codicilos, como elementos esenciales en la prosecución de los procesos legales y demás asuntos jurídicos de especial relevancia, para la resolución de conflictos legales y la planificación patrimonial. Analiza las obligaciones, contratos y derecho sucesoral, para su aplicación en situaciones legales actuales contribuyendo a la resolución de conflictos patrimoniales en la práctica profesional. Estima las obligaciones y el derecho sucesoral como garantes del patrimonio de las personas, al objeto de facilitar la correcta ejecución de estos procesos legales y la resolución de asuntos jurídicos en la actualidad.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Argüello, L. (1990). Manual de Derecho Romano, Historia e Instituciones de Derecho Romano. Buenos Aires, Argentina: 3. Edición. Editorial Astrea.

Bravo, A y otros. (2001) Compendio de Derecho Romano. México: 2. Edición. Editorial Pax.

Iglesias, J. (1953). Derecho Romano. Barcelona: Editorial Ariel.

Kunkel, W. (1965). Historia del Derecho Romano. Barcelona: Editorial Ariel.